

Groupement de communes – Neufchâteau – 7 novembre 2024

Lorsqu'une personne se présente au guichet en vue d'un mariage, une reconnaissance ou une cohabitation légale : si son état civil est indiqué comme célibataire à sa date de naissance, ou qu'il a été modifié pour la dernière fois il y a plusieurs années, peut-on se baser sur cet encodage en TI 120 ou avons-nous l'obligation de demander un justificatif récent ? Si cette personne est réfugiée, elle est souvent dans l'incapacité de fournir ce document. Quelle solution peut être suggérée ?

Si la personne est inscrite au RN, **on se base sur ce qui est indiqué au RN**. Il ne faut pas demander de justificatifs.



Le RN ne peut pas être mis à jour sur base de déclaration et les attestations du CGRA sont toujours sur déclaration... Donc si le réfugié ne dispose que d'attestations du CGRA, on ne pourra pas mettre à jour son RN.

En revanche, pour les procédures « état civil », la loi demande qu'une « preuve » soit remise à l'OEC, sans plus de précisions. C'est donc l'OEC qui doit estimer si les documents sont suffisants ou non. Il pourrait accepter une attestation du CGRA.

Si l'OEC estime que les documents ne sont pas suffisants, et selon la procédure, il devra refuser signer la déclaration de reconnaissance, la déclaration de mariage ou d'enregistrer la cohabitation légale, en précisant les motifs, afin que la personne puisse exercer son droit de recours contre la décision.

Cimetière : une concession est redevenue propriété communale à la suite d'un affichage. Un assainissement a été fait par le service travaux et le monument a été placé en zone conservatoire. Il s'agit d'un emplacement assez large. Une personne souhaiterait acheter la moitié de l'emplacement car elle juge qu'elle n'a pas besoin de 2 places. Vu que cet emplacement est « nouveau » peut-on créer deux nouveaux emplacements à cet endroit ou est-on dans l'obligation de garder l'emplacement complet ? Quelles formalités doivent-elles être accomplies dans ce cas ?

Tant que la division de l'emplacement permet d'obtenir deux emplacements dont les dimensions sont suffisantes et que la nature de ces emplacements n'est pas modifiée, il peut être procédé à la division de l'emplacement d'origine.

Il n'est pas nécessaire de passer un point au Collège pour acter cette modification.

Mais il faut **mettre à jour le plan du cimetière et le registre des concessions**.

Si un citoyen décède dans une autre commune mais est inhumé chez nous -> non-opposition à l'inhumation ou permis d'inhumer ? Si le citoyen décède dans ma commune et y est inhumé, ou est inhumé dans une autre commune -> non-opposition à l'inhumation ou permis d'inhumer ?

Le permis d'inhumer et d'incinérer est toujours délivré par la commune de décès.

Si la commune d'inhumation est différente de celle de décès et de domicile = **rien ne s'oppose** (qui ne vaut pas permis d'inhumer).

Donc :

- Si un citoyen décède dans une autre commune mais est inhumé chez vous => **non-opposition à l'inhumation**.
Attention, si le défunt habite dans la commune des funérailles, a priori pas d'obligation de rien ne s'oppose, mais peut être dressé en interne pour se rappeler que le décès n'a pas lieu chez soi.
- Si le citoyen décède dans votre commune et y est inhumé, ou est inhumé dans une autre commune => **permis d'inhumer**.

Attention, si le défunt n'habite pas dans la commune du décès et n'habite pas dans la commune du lieu de funérailles, le permis d'inhumer est délivré sous condition de réception d'un rien ne s'oppose du lieu de funérailles.

Toute cela relève des pratiques de terrain, mais ne figure pas dans le CDLD textuellement.

Le SPW a récemment contacté notre expert 'funérailles' pour comprendre le fonctionnement en vue de son intégration dans le CDLD via décret ou établissement d'une circulaire (à voir).

La tenue de registres des incinérations ou des inhumations est-elle obligatoire ?

Les villes et communes wallonnes de langue française sont soumises légalement depuis 2010 à la tenue d'un **registre des leurs cimetières** : soit un registre papier, soit un registre informatique.

Le registre doit être **lié à la cartographie du cimetière**.

→ On ne parle donc pas de « registre des inhumations », mais bien de « **registre des cimetières** ».

Il n'y a pas de registre légalement imposé des crémations. En pratique, notamment pour le suivi du paiement des honoraires des 2e médecins, ou encore pour tenue de statistiques diverses et variées (évolution de la crémation, impact budgétaire pour honoraires des médecins, gestion des marchés publics 2e médecin, etc.), on peut parfois trouver des registres de ce type dans certaines administrations communales. Mais **aucune législation ne l'impose aux gestionnaires locaux**.

L'art. 21 de l'AGW de 2009 évoque le registre à tenir **par les crématoriums** :

« Art. 21 – Chaque établissement crématoire tient un registre reprenant pour chaque crémation les nom, prénoms, sexe, domicile du défunt, lieu et date de naissance, lieu et date de l'octroi de l'autorisation de crémation, date de réservation, date et heure d'arrivée de la dépouille mortelle dans l'établissement crématoire, numéro d'ordre de la crémation, numéro du four, heure de début et de fin de la crémation, date et heure auxquelles l'urne cinéraire a quitté l'établissement crématoire et destination des cendres. »

L'établissement crématoire enregistre uniquement le nom de la commune d'où proviennent les restes mortels découverts dans l'enceinte d'un cimetière. »

Il existe, en revanche, **un registre de suivi des cendres** qui doit être tenu quand les urnes cinéraires sont reprises à domicile.

Les convocations pour le renouvellement des eID nous arrivent automatiquement, nous devons les envoyer aux citoyens avec une date limite pour se présenter et le coût de la carte. Pour ce faire, nous devons vérifier chaque validité pour convoquer le citoyen. Peut-on inscrire automatiquement « 3 semaines avant échéance » pour éviter de nombreuses manipulations ?

Pas besoin de vérifier la date de validité de chaque carte. Il est possible de mettre une date butoir générale. Les convocations sont en général envoyées aux communes environ 6 semaines avant l'échéance des cartes, **il suffit de mettre une date unique convenant à chaque cas.**

Exemple : Je viens d'envoyer les convocations pour les cartes périmées entre le 01/12 et le 15/1, j'ai mis la date du 15/11 pour tout le monde, je ne passe pas mon temps à vérifier chaque échéance.

Astuce : Pour les communes disposant de SAPHIR (avec le module « Cartes d'identité ») il est possible de générer soi-même les convocations. Plus besoin d'indiquer la date sur chaque convocation reçue de Zetes. Saphir permet aussi d'indiquer le coût de la carte directement ainsi que les heures d'ouverture de la commune.

Dans beaucoup de dossiers, il existe de vieux TI 005 qui n'ont pas été enlevés à l'époque. Pouvons-nous les annuler systématiquement ?

L'avis de notre expert :

Il existe deux types de TI 005 : **les DDI (date de demande d'inscription)** -> placés quand un citoyen fait une nouvelle demande d'inscription ; et les **DS (date de sortie)** qui s'encodent précédemment lorsqu'un citoyen quittait une commune pour une autre (n'est plus utilisé je pense).

Je ne vois pas l'intérêt de supprimer ces informations. Le RN doit être tenu à jour et rester une base de données historique également. **Les TI 005 restent dans l'historique du dossier et peuvent servir.** Le seul moment où un TI 005 peut être retiré, c'est en cas de non-inscription (on supprime l'instance d'inscription devenue obsolète) ou si un TI 005 existe déjà (une instance d'inscription) et que le citoyen vient demander une autre inscription ailleurs.

En résumé, sauf si cela gêne pour des opérations actuelles ou que les infos ne sont pas (ou n'ont jamais été) correctes (erreur d'encodage), on ne supprime rien du RN.

Lorsqu'un enfant à partir de 12 ans vient signer sa première carte d'identité, existe-t-il une obligation légale pour sa première signature (souvent ils n'ont pas encore de signature, ils signent souvent leur prénom) ?

Une signature est fondamentalement **personnelle**. Chacun signe ce qu'il veut, que ce soit lisible ou non. Il n'y a aucune obligation légale en la matière. On conseille souvent de signer nom et prénom aux enfants mais ce n'est pas une obligation !

Doit-on systématiquement encoder une annexe 12 au TI 195 au RN pour « contrôler » ce genre de délivrance ?

L'encodage de **l'annexe 12** (ou **l'annexe 15** pour les étrangers) est **conseillé** pour assurer le suivi et pour savoir ce qu'il faut réclamer au citoyen lors de la délivrance de sa carte.

Idem pour les **annexes 8ter et 8quater** des ressortissants UE.

En faisant apparaître l'annexe au TI 195, on peut utilement réclamer le document au citoyen avant de lui délivrer sa nouvelle carte. Le principe est que le RN soit le plus à jour possible !

Lors d'un changement de nom de famille, doit-on encoder le changement à la date de naissance ou à la date de la demande ? Et pour la filiation descendante au TI114 ?

Si c'est un changement de nom sur base de l'article 370/8/1 du Code civil, la date est **celle du changement de nom**.

Le TI 010 indique la nouvelle date du changement et le TI 013 indique, à la même date, la raison du changement.

Concernant les **TI 110 et 114** : comme on ne modifie pas une donnée relative à la filiation descendante ou ascendante, mais relative à l'identité d'une personne s'y trouvant, on fait en réalité une "correction" des TI 110 et 114 et non une "mise à jour". La date à prendre en compte est la date de naissance pour les TI 110 et 114.

Si c'est un changement de nom à la suite d'une action en justice (un désaveu par exemple), le TI 010 et le TI 110 seront modifiés à la même date.

Comment faire pour les mises à jour des TI 026 puisque nous ne recevons plus les billets et les levées d'écrou ?

L'avis de notre expert :

Je n'ai pas de réponse précise... On peut interroger tous les X temps les greffes des établissements pénitentiaires les plus courants en fonction de sa région. Mais il n'est pas certain qu'ils répondent et, en plus, il se peut qu'un Liégeois soit incarcéré à Ostende -> **impossible d'écrire à tous les établissements**.

Il existe un projet d'accès pour les communes à ces informations directement au SPF Justice, mais aucune info sur sa mise en service.

Doit-on envoyer un courrier au 2ème parent systématiquement pour tout mouvement d'un mineur (même s'il était déjà domicilié avec l'autre parent avant) ?

Oui, obligatoirement !

Il faut informer l'autre parent (sauf si déchu de l'autorité parentale) de tout changement d'adresse d'un mineur, même s'il a déjà « quitté » ce parent. Ce dernier peut s'opposer ou faire valoir ses droits en produisant, par exemple, un jugement récent lui accordant le domicile de l'enfant.

Il en va de même pour les demandes de Kids-ID !

Pour une procédure d'inscription d'office, à quelle adresse doit-on envoyer le courrier avant inscription d'office ?

A l'adresse faisant l'objet de l'inscription d'office.

Comment doit procéder une personne radiée d'office pour changer de nom sur base de l'article 370/8/1 ? En demandant des renseignements, elle nous a appris qu'elle s'était installée en France, mais elle n'a fait aucune démarche dans ce sens auprès des autorités belges. Doit-elle d'abord faire une déclaration auprès de l'ambassade pour régulariser sa situation là-bas ? Car suivant son RN elle est radiée d'office et non rayée pour l'étranger.

L'avis de notre expert :

Que dit l'article 370/8/1 ?

La demande est faite à l'officier de l'état civil:

1° de la commune où l'intéressé est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, ou;

2° si l'intéressé réside à l'étranger, de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou à défaut;

3° de Bruxelles.

Cela devrait être **Bruxelles si nous n'avons pas de preuve de sa résidence à l'étranger.**

Une personne polonaise devenue belge le 27/10/1983 par mariage a entretemps divorcé. Elle s'est à nouveau mariée avec un belge en 2018. Peut-elle prendre le nom de son nouveau conjoint à posteriori ? Nous supposons que c'est la loi belge qui prédomine et qu'elle ne peut donc pas, mais si elle était toujours polonaise ?

- **Si elle s'est mariée en Pologne** et que le changement de nom figure dans l'acte de mariage, elle devra soit prouver qu'elle était polonaise au moment du mariage ou soit qu'elle vivait en Pologne au moment du changement de nom (art. 39 CoDIP) et ainsi le changement de nom pouvait être reconnu par le premier OEC qui recevait son acte de mariage.
- **Si elle s'est mariée en Belgique, elle ne change pas de nom au moment du mariage** car au moment du mariage, priorité à la nationalité belge. Cependant, si elle a fait reconnaître son mariage en Pologne et que, sur cette base, elle change de nom dans ce pays, elle devra apporter la preuve de ce changement de nom et prouver qu'elle est toujours polonaise. Mais attention : son changement de nom ne pourra être reconnu que s'il est intervenu il y a moins de 5 ans.

La commune doit elle faire des contrôles pour s'assurer qu'une personne est toujours en situation d'adresse de référence ?

Oui, une fois par an il est bon de générer une liste et de vérifier si les personnes reprises sont toujours dans les conditions.

On peut s'aider d'enquêtes de police pour ce faire, c'est pratiquement le seul moyen. Possible aussi de contacter directement la personne en AR pour lui demander de nouvelles « preuves ».

Exemple : une personne est en AR parce qu'elle voyage dans un motor-home. On peut demander des preuves de ses différents séjours (documents professionnels, forains, bateliers des attestations d'autorités et organismes locaux, capitainerie, camping, autorisations de stationner, terrains pour gens du voyage, ...).

Attention, **ceci ne vaut pas pour les AR au CPAS** : le CPAS est censé prévenir la commune lorsqu'un citoyen ne remplit plus les conditions d'inscription.

Pour en savoir plus : [FOCUS - L'inscription en adresse de référence - Vanden Broele Connect](#)

En cas d'inscription provisoire pour raison urbanistique, quel délai a le propriétaire pour remettre le logement aux normes ? Peut-on laisser une personne en inscription provisoire indéfiniment ?

Que dit la loi (loi du 19 juillet 1991) ?

*« Les personnes qui s'établissent dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, tel que constaté par l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet, ne peuvent être inscrites qu'à titre provisoire par la commune aux registres de la population. Leur inscription reste provisoire tant que l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet n'a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée. **L'inscription provisoire prend fin dès que les personnes ont quitté le logement ou qu'il a été mis fin à la situation irrégulière.** »*

Il n'y a **plus de délai imposé pour l'inscription provisoire**. Jusqu'en 2017, l'inscription provisoire ne pouvait dépasser un délai maximum de trois ans. Cette limite a été supprimée.

Concrètement, si l'intéressé ne s'exécute pas, les communes vont rarement engager de gros frais (avocat, expert, justice) pour obliger la mise aux normes. Si la commune ne fait rien et le propriétaire non plus, **l'inscription provisoire perdure...**

Quelles sont les règles en matière de colocation dans un même logement ? Comment procèdent les autres communes ?

Nous avons publié l'an dernier un « Focus » sur ce sujet : [FOCUS – Cohabitation, logement collectif et composition de ménage - Vanden Broele Connect](#)

En voici les grandes lignes.



La base légale : le [décret du 29 octobre 1998](#) instituant le CODE WALLON DE L'HABITATION DURABLE (articles 9 à 13bis).

Le **principe général** : le ménage est constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes, qui unies ou non par des liens de parenté, occupent habituellement un **même logement et y vivent en commun**.



Le « **logement collectif** » constitue une **exception à ce principe** : dans un logement collectif, en effet, les occupants des différentes unités sont considérés comme des **ménages distincts**, mais ils sont tous inscrits au **même numéro d'habitation** (code logement (LOG.) 02 dans le T.I. 140).

Définition (Code wallon de l'habitation durable) :

« Le logement collectif : le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage. »

Le bailleur d'un logement collectif doit demander un **permis de location**.

Il doit **s'adresser à la Région wallonne**. La procédure (telle que décrite sur le site [Obtenir un permis de location \(petits logements, kots et logements collectifs\) \(wallonie.be\)](http://wallonie.be)) est la suivante :

1. Le bailleur doit compléter le formulaire « **Déclaration de location ou de mise en location** » et les rubriques I et II du formulaire « Rapport de visite » (identification du bailleur, du propriétaire, du logement visé)
2. Il doit convenir avec un enquêteur agréé (et avec ses locataires si le logement est occupé) d'une date pour la visite du logement.
3. Après sa visite, l'enquêteur lui remet un exemplaire complété du formulaire « Rapport de visite ».
 - a. Si le logement **respecte les conditions exigées** : l'enquêteur remet au bailleur « **l'attestation de conformité** »
 - b. Si le logement **ne respecte pas les conditions exigées**, l'enquêteur dresse, dans le rapport, la liste des **travaux nécessaires** pour que le logement soit en ordre.
4. Si « l'attestation de conformité » a été délivrée au bailleur, il peut alors officiellement **introduire sa demande de permis de location en envoyant à la commune par recommandé**:
 - a. sa « déclaration de location ou de mise en location »;
 - b. l'original du formulaire « Rapport de visite » que remis par l'enquêteur;
 - c. l'original de l'attestation de conformité.
5. Le permis de location lui sera envoyé dans un **délai de 15 jours**. Au-delà de ce délai, le bailleur peut notifier à la commune une mise en demeure. Le silence de la commune dans le mois qui suit l'expédition de cette mise en demeure est réputé constituer une décision d'octroi.

Le **Permis de location est délivré par le Collège communal**. Il est **valable pour cinq années**, à partir du moment où il est délivré.

En cas de refus de délivrance du Permis de Location par le Collège communal, un recours est prévu, il doit être introduit auprès de l'administration dans un délai de 15 jours à dater de la notification du refus (article 15 de l'AGW du 3 juin 2004).



Le Gouvernement wallon a imposé les **obligations suivantes au bailleur d'un logement collectif** :

1. les accès au bâtiment ainsi qu'à chaque unité de logement doivent être munis de portes fermant à clef. Le locataire doit être mis en possession des clefs, en double exemplaire, nécessaires en vue d'accéder au bâtiment et aux parties qu'il occupe à titre individuel;
2. l'accès à chaque pièce d'habitation à usage individuel d'un même ménage doit pouvoir se faire sans devoir passer par une pièce d'habitation à usage individuel d'un autre ménage;
3. tout W-C., toute salle d'eau, toute salle de bains doit pouvoir être fermé à clef, sauf s'il s'agit d'un logement individuel et si, en cas de bâtiment comportant plusieurs logements, les locaux dont question ne sont accessibles qu'au ménage occupant ce logement;

4. des sonnettes individuelles doivent être prévues à l'entrée principale du bâtiment, de façon que chaque ménage puisse être directement appelé ;
5. chaque ménage doit disposer d'une boîte aux lettres fermant à clé.



!! Deux exceptions !! Il ne faut pas de permis de location pour :

1. les logements de type unifamilial occupés par **moins de 5 personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage** au sens de l'article 1er, 28° du Code de l'Habitation durable, **liées par un contrat de colocation** ;
2. et pour les logements situés dans le bâtiment où le **bailleur a établi sa résidence principale** et qui sont loués ou mis en location à **deux ménages au plus**, pour autant que le nombre total d'occupants des biens loués ne dépasse par quatre personnes.

Dans ce cas, le logement peut être encodé comme **collectif** et plusieurs numéros de polices peuvent être attribués pour le logement. Mais **il faut un contrat de bail de colocation.**

Conclusion

Les **agents de la police de quartier (lors de leur enquête visant à prouver la réalité de la résidence) ne peuvent pas statuer sur le fait du caractère collectif ou non du logement**. Il appartient à la commune, notamment au **service urbanisme**, de vérifier la conformité des conditions requises prévues dans la réglementation régionale pour ces types de logements.

Quels sont les documents à fournir lors des mariages/cohabitation entre étranger(s) + la procédure lors de suspicion de mariage ou cohabitation de complaisance.

Pour un mariage, il faut :

- une preuve d'identité des intéressés;
- l'acte de naissance. Vérifier si celui-ci est dans la BAEC. Si c'est un acte étranger, il doit être, le cas échéant, traduit en français et légalisé/apostillé.

Le futur époux qui n'est pas inscrit aux registres de la population devra en plus fournir :

- une preuve de nationalité;
- une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage.

Les documents relatifs à la preuve d'identité et à la preuve de nationalité sont à **annexer dans la BAEC pour la personne non-inscrite au RN.**

Pour une cohabitation légale, il faut :

- une preuve d'identité; et
- leur état civil (ils ne peuvent être mariés).

En cas de suspicion d'un mariage de complaisance :

Une fois la déclaration de mariage signée par l'OEC, celui-ci peut analyser l'intention réelle des futurs époux, et décider de surseoir s'il estime qu'il n'a pas tous les éléments de jugement pour prendre sa décision.

- L'OEC peut repousser la date de la célébration du mariage choisie par les futurs époux de **2 mois maximum**.
- Ce délai de **2 mois court à partir de la date de mariage choisie par les futurs époux** (donc pas à partir de la date de la déclaration de mariage !).
- Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Et dans ce cas, il doit en informer l'OEC qui en informera les futurs époux.

En cas de suspicion de cohabitation de complaisance :

Dès la délivrance du récépissé de la déclaration de cohabitation légale, l'OEC peut décider de surseoir. La délivrance du récépissé de la déclaration de cohabitation légale n'est en aucun cas la preuve de l'enregistrement de la cohabitation légale.

La **date de départ de la surséance est la date du récépissé de la déclaration de cohabitation légale :**

- L'officier de l'état civil peut décider de surseoir à acter la déclaration de cohabitation légale pendant un délai de 2 au plus.
- Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum.

Pour en savoir plus, toute la procédure est détaillée dans ce document : [FOCUS - Relations de complaisance : les délais de surséance - Vanden Broele Connect](#)

Permis de conduire : quels documents garder (fiches ...) ? Beaucoup de communes gardent tous les permis de conduire du titulaire alors qu'ils doivent être joints à la demande et on ne conserve alors qu'une fiche et même plus de fiche pour les nouveaux permis depuis 2015.

L'avis de notre expert :

En gros, les fiches ont toujours leur existence et doivent être transmises aux autres communes lors d'un changement d'adresse.

Les permis de conduire cartes bancaires remplacés sont à renvoyer chez ZETES pour destruction (ils ne sont plus conservés par les communes).

Les anciens permis de conduire papier qui sont remplacés doivent être joints à la demande de remplacement.



Le SPF Mobilité vient de publier des FAQ à ce sujet :

[FAQ BelDrive- Destruction des permis de conduire belges par Zetes - Documents à conserver - 24/10/2024 - Vanden Broele Connect](#)

Un citoyen brésilien domicilié chez nous est sous carte F depuis bientôt 5 ans (RGF avec sa femme, de nationalité portugaise). Il vient d'obtenir la nationalité portugaise et voudrait que celle-ci soit prise en compte. Un passeport portugais suffit-il à prouver sa nouvelle nationalité ? Quelle est la procédure pour le changement de statut ? Faut-il refaire un dossier ? ou peut-on lui délivrer directement une carte EU ?

L'avis de notre expert :

La commune peut changer la nationalité au RN et passer la personne en « portugais ».

Le mieux est d'avoir la décision officielle d'octroi de la nationalité pour avoir une date certaine, mais en pratique on a rarement ce type de document.

Personnellement, je change la nationalité à la date d'émission du passeport.

On ne recommence pas toute une procédure....

Le citoyen recevra une carte EU et pourra au terme des 5 années depuis l'octroi du séjour, introduire une annexe 22 pour obtenir un séjour permanent et recevoir une carte EU+.

Un étranger de nationalité anglaise se présente au guichet afin d'obtenir une domiciliation sur notre commune. Il a un titre de séjour permanent luxembourgeois. Y a-t-il une procédure particulière pour lui dans ce cas ? Le fait d'avoir un titre de séjour permanent dans un autre pays de l'UE lui offre-t-il un avantage ?

En général il n'y a que les cartes de RLD (résident longue durée) qui offrent un avantage, pas les cartes de résident permanent, il faut voir quelle carte le citoyen possède.

Mais de toute façon, cela ne lui procure normalement aucun avantage en matière de séjour.

Il faudrait connaître le but du séjour (travail ? études ? ...).

Rappel pour la migration des actes d'état civil, notamment le passage partiellement migré vers une migration complète. Rappel des procédures et quels documents annexer aux différents actes.

Pour les procédures : difficile à développer sans exemples concrets.

Attention : pour les migrations, il n'y a pas d'annexe.

En ce qui concerne la migration partielle et la migration complète :

- Migration complète = l'acte d'avant le 31 mars 2019 est migré en copie et en extrait ;
- Migration partielle = l'acte d'avant le 31 mars 2019 est migré soit en copie, soit en extrait.

Par exemple à Ixelles, tout est migré en copie et pas en extrait (trop cher de migrer les deux d'un coup) ; les actes sont donc partiellement migrés. Quand il fallait un extrait d'acte, il fallait effectuer une opération en plus pour migrer l'acte en extrait, et ainsi avoir rendu la migration complète.

Le renouvellement des concessions - Rappels

Les durées de concessions diffèrent selon la région.

En **Région wallonne** (hors Communauté germanophone) la **durée est de minimum 10 ans et maximum 30 ans.**

- La durée des concessions situées dans cette fourchette est laissée à l'appréciation des autorités communales qui la fixent par voie de règlement ainsi que les tarifs et conditions d'octroi des concessions de sépultures.

Généralement, les concession caveaux (cercueils et/ou urnes inhumés dans une cuve de béton) sont octroyées pour un délai plus important que les concessions en pleine terre (cercueil et/ou urne inhumés directement dans la terre). Vu qu'il est obligatoire de recouvrir les caveaux d'une stèle mémorielle, on peut supposer que l'investissement nettement plus important (cuve en béton + cercueil ventilé + stèle mémorielle) que pour une inhumation en pleine terre (cercueil + stèle mémorielle ou engazonnement en fonction des communes) sera de nature à durer plus longtemps.

Conditions d'octroi des concessions

Les conditions d'octroi sont fixées par les règlements communaux en la matière.

La condition principale d'octroi de concession est, bien évidemment, **le paiement**. Les prix des concessions sont laissés à l'entière appréciation des autorités communales et varient donc en fonction de la commune.

Certaines communes fixent leur tarif sur base de critères tels que la résidence ou non sur le territoire de la commune, du nombre de places dans la concession, de la durée de la concession, etc.

Politique de reprise dans les cimetières

Il faut tout d'abord distinguer s'il s'agit de sépultures en fin de concession ou en défaut d'entretien.

Pour les sépultures en fin de concession :

- Il faut procéder, 13 mois au moins avant le délai d'expiration de la concession, à l'affichage sur la sépulture et à l'entrée du cimetière de l'avis de fin de concession. Il faut également envoyer une copie de cet avis par courrier (et un courrier électronique si on dispose de l'adresse mail) au titulaire de la concession ou, en cas de décès, à l'un de ses ayants droit.
- Il faut également toujours compter 2 Toussaint pour l'affichage. Dès lors, il est recommandé, de faire coïncider les délais de fin de concessions avec la date du 02/11. Toute cette procédure est sanctionnée par l'article L1232-8, § 2 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
- Schéma idéal des délais d'affichage :
 1. Envoi du courrier ou mail au plus tard le 30/09/année X ;
 2. Délai d'un mois pour le titulaire de la concession ou à l'un de ses ayants droit pour répondre;
 3. Début de l'affichage au cimetière (entrée + sépulture) le 31/10/année X ;
 4. Délai de 2 Toussaint = Affichage prend fin le 01/11/année X+1.
- Au terme de ce délai, si personne ne s'est manifesté, le gestionnaire public prend acte dans une délibération, des sépultures récupérées au terme de l'affichage et procède au placement des restes mortels et des cendres dans l'ossuaire du cimetière. Ces opérations doivent être mentionnées au registre des cimetières comme le prévoit l'article L1232-12/1 du CDLD.
- Rappel : Tout un chacun peut demander le renouvellement d'une concession. La personne ne doit pas forcément être de la famille comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article L1232-8 du CDLD.
- Il faut aussi distinguer s'il s'agit d'une ancienne concession à perpétuité ou pas. En effet, le renouvellement des anciennes concessions à perpétuité est gratuit tandis que pour les autres concessions, le renouvellement est payant.

Pour les sépultures en défaut d'entretien :

- Il est important de rappeler ce que signifie le défaut d'entretien. Cette notion est expressément définie à l'article L1232-1, 18° comme suit :
- *"Défaut d'entretien : état d'une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public."*
- L'article L132-12 du CDLD explique la procédure de constatation du défaut d'entretien. Il est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué. Une copie de l'acte est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants droit.
- Même en présence d'un engagement écrit de remise en état dans le délai fixé par le gestionnaire public, transmis par une personne intéressée, une copie de l'acte est affichée, un mois après son envoi, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière. En cas d'engagement à réaliser les travaux, mention en sera faite sur l'affiche. L'affiche est enlevée dans un délai de quinze jours suivant la réalisation des travaux.
- Si aucun délai n'est expressément prévu, soyez réaliste dans le délai que vous allez laisser pour la remise en état : 1 mois pour remettre en état est bien trop court, mais 12 mois risque de laisser à la famille le temps d'oublier son obligation. D'expérience, j'applique un délai de 3 mois tout en étant compréhensive en fonction des familles et des possibilités financières de celles-ci et laissant jusqu'à 6 mois dans les cas plus sensibles.
- Schéma idéal des délais d'affichage :
 1. Envoi du courrier ou mail au plus tard le 30/09/année X demandant une réponse au plus tard le 30/10/année X ;
 2. Délai d'un mois pour le titulaire de la concession ou l'un de ses ayants droit pour répondre ;
 3. Début de l'affichage au cimetière (entrée + sépulture) le 31/10/année X – Attention, il faudra mentionner si un engagement est pris pour réaliser les travaux ;
 4. Délai de 2 Toussaints = Affichage prend fin le 01/11/année X+1.
- Au terme de ce délai, si la concession n'a pas été remise en état, le gestionnaire public prend acte dans une délibération, des sépultures restées en défaut d'entretien et procède au placement des restes mortels et des cendres dans l'ossuaire du cimetière. Ces opérations doivent être mentionnées au registre des cimetières comme le prévoit l'article L1232-12/1 du CDLD.

Les changements au niveau de la BAEC qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025

La loi réparatrice de la BAEC est entrée en vigueur, pour l'essentiel, le 1^{er} janvier 2024, à l'exception de **quelques dispositions qui entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2025**. Elles concernent :

- ⇒ la délivrance des copies et extraits d'actes d'état civil non publics (article 29 de l'ancien Code civil), et
- ⇒ l'enregistrement des actes étrangers et des décisions judiciaires et administratives étrangères dans la BAEC (articles 68 et 70 de l'ancien Code civil).

1. Quels sont les actes publics à partir du 1^{er} janvier 2025 ?

Il s'agit de :

- **tous les extraits d'actes de décès** ;
- les **extraits** et **copies** d'actes de mariage de plus de 75 ans ;
- les **copies** d'actes de décès établis après le 31 mars 2019 ;
- les **copies** d'actes de décès établis avant le 31 mars 2019 qui ont plus de plus de 75 ans ;
- les **extraits** et **copies** d'autres actes de plus de cent ans.

2. La délivrance des copies et extraits d'actes de décès

Les **extraits d'actes de décès et les copies d'actes de décès établis après le 31 mars 2019** sont **immédiatement publics**. L'article 29 de l'ancien Code civil est donc modifié en ce sens.

Pourquoi ?

- Dès qu'une personne est décédée, il ne s'agit plus de données à caractère personnel dans le cadre du RGPD.
- Cette modification répond aussi à des problèmes qui se sont posés dans la pratique : un extrait de l'acte de décès est nécessaire, par exemple, pour régler les funérailles. Cela se faisait jusqu'à présent par une procuration à l'entrepreneur des pompes funèbres. Parfois, cet acte doit également être produit dans d'autres cas (tant en Belgique qu'à l'étranger). L'intéressé étant décédé, il ne peut plus en faire lui-même la demande et son accord ne peut être obtenu.

En revanche, les **copies d'actes de décès établis avant le 31 mars 2019** ne sont pas immédiatement publiques, car elles contiennent des informations supplémentaires, en particulier sur le conjoint de la personne décédée. Il se peut que ces personnes ne soient pas encore décédées et qu'il s'agisse de données à caractère personnel les concernant. Les copies d'actes établis avant le 31 mars 2019 contiennent en effet l'image (scan) des anciens actes papiers, avec toutes ces données.

3. La délivrance des actes non publics

A partir du 1^{er} janvier 2025, seules les personnes suivantes auront droit à un extrait ou une copie d'acte d'état civil non public :

1. Chaque personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne (**l'intéressé**) ;
2. Le **représentant légal** de la personne dont on établit ou modifie l'état civil (l'intéressé) a droit à toutes les copies et extraits. La notion de représentant légal doit être comprise au sens

large : il s'agit à la fois du parent d'un mineur, mais également de l'administrateur d'une personne.

3. **L'époux ou l'épouse, le cohabitant légal, les ascendants ou les descendants au premier degré et les héritiers** de l'intéressé, à condition de prouver un **intérêt légitime** (auparavant c'étaient tous les ascendants ou descendants).
4. Pour les **personnes qui ont procédé à une modification de l'enregistrement du sexe**, la délivrance de copies et d'extraits est limitée (comme dans l'ancienne version de l'article 29) aux **héritiers** de l'intéressé, à condition de prouver un **intérêt légitime**.

Quels sont ces intérêts légitimes ?

Un arrêté royal devra déterminer une liste limitative d'intérêts légitimes.

Les demandes de copies ou d'extraits d'actes qui doivent être prouvées par un intérêt légitime **doivent contenir** :

- l'identité du demandeur (eID) ;
- si la qualité (relation avec l'intéressé) peut être établie et documentée et la manière dont cela peut se faire et ;
- le motif de la délivrance de la copie (qui est le véritable destinataire/destinataire) ;
- la preuve de l'intérêt légitime.

Les notaires et les avocats ne sont plus repris dans cet article. N'étant pas des organismes publics, le RGPD prévoit qu'un **protocole** soit conclu avec ces catégories professionnelles. Si aucun protocole n'est conclu avant le 1er janvier 2025, ces professions ne pourront plus avoir les actes de l'état civil de leur client.

Néanmoins, et à toutes fins utiles, le Code judiciaire prévoit que les requêtes au tribunal ne doivent plus contenir les actes de l'état civil si ceux-ci se trouvent dans la BAEC. Peut-être que les demandes émanant des avocats diminueront.

A noter encore :

La délivrance de l'acte demandé **sous la forme d'extrait est la règle**. La **délivrance d'une copie est exceptionnelle** et ne devrait avoir lieu que sur demande expresse. En effet, la plupart du temps, il n'est pas nécessaire de disposer de l'historique des données reprises dans la copie de l'acte. Les données actuelles reprises dans l'extrait de l'acte suffisent généralement.

4. Davantage de cohérence entre la BAEC et le RN

a) Les actes étrangers que vous soumettent les Belges

Tout Belge **devra** présenter à l'OEC l'acte authentique étranger qui le concerne, si celui-ci entraîne une modification de l'état de la personne. C'est donc **une obligation et plus seulement une possibilité**. Auparavant, cela ne se faisait que sur demande, ce qui entraînait très souvent des différences entre la BAEC et le Registre national.

Pourquoi ?

Cet article vise à contribuer à **rendre la BAEC et le Registre national plus cohérents**, et à remplir autant que possible la mission de la BAEC, telle que décrite à l'article 72, 10° : **«prévoir une mise à**

jour simultanée des données du Registre national sur la base des données répertoriées dans la BAEC. »

Qui est obligé ?

- Tous les Belges ou leur représentant légal pour qui un acte authentique étranger a apporté une modification de l'état de leur personne ;

Le procureur du Roi pourra le demander.

Qui est l'OEC compétent ?

C'est l'OEC compétent au sens de l'article 13 :

- Soit celui de la commune d'inscription
- Soit celui de la dernière commune d'inscription
- Soit celui de la commune de la résidence actuelle de l'intéressé
- Soit Bruxelles.

Si c'est le représentant légal d'une personne qui présente un acte ?

- Il s'agira alors de l'OEC compétent pour le représentant légal et non pas l'OEC de la personne concernée par l'acte. Par exemple, lorsqu'un parent présente un acte étranger qui concerne son enfant, c'est l'OEC de ce parent qui sera compétent, pas celui de l'enfant.

A quoi faut-il faire attention ?

- Les conditions du Code de droit international privé doivent être remplies (s'assurer que l'acte authentique étranger peut être reconnu en droit belge, vérifier s'il est légalisé/apostillé, traduit...).

Aucune sanction n'est prévue en cas de non-présentation des actes authentiques étrangers.

b) Les actes étrangers que vous soumettent les non-Belges

Vous pourrez établir un acte « à la belge » sur la base d'un acte étranger si cet acte authentique étranger vous est présenté lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil **ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente**. Cette disposition concerne les personnes de nationalité étrangère. Elle offre l'avantage aux personnes concernées de ne pas toujours devoir demander une copie de leur acte à l'étranger lorsque ce dernier leur est réclamé.

Il ne sera plus possible de se contenter de modifier le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente lorsqu'un acte est présenté. Aucune adaptation au registre de la population, registre des étrangers ou registre d'attente ne peut donc être faite avant l'établissement de l'acte belge.

Exemple : un couple de nationalité étrangère présente un acte de mariage étranger afin qu'il soit reconnu et produise ses effets en Belgique et soit repris dans le Registre national. Si l'acte remplit les conditions pour être reconnu en Belgique, l'OEC établira un acte de mariage belge dans la BAEC, même si les époux sont de nationalité étrangère. **De cette manière, les données reprises dans le Registre national et la BAEC sont identiques.**

c) Les décisions judiciaires ou administratives étrangères

Les **mêmes dispositions s'appliquent aux décisions judiciaires ou administratives étrangère** (article 70 de l'ancien Code civil).

Si la décision est présentée **par un Belge** :

- Chaque Belge ou son représentant légal présente à l'officier de l'état civil toute décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou toute décision administrative étrangère définitive le concernant pour autant que celle-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil sur la base d'une décision judiciaire étrangère ou d'une décision administrative étrangère, ou modifie un acte de l'état civil.
- C'est l'OEC compétent au sens de l'article 13 du Code civil

Si la décision judiciaire étrangère est présentée **par un ressortissant étranger** :

- L'OEC est tenu d'établir un acte belge sur cette base :
 - lors de l'établissement d'un autre acte de l'état civil belge (par exemple, la présentation d'un jugement de divorce étranger pour prouver son état civil et le fait que l'on peut se marier, dans le cadre d'une déclaration de mariage en Belgique) ;
 - lors de la modification d'un acte de l'état civil belge (par exemple, la présentation d'un jugement étranger établissant la filiation paternelle qui vient modifier l'acte de naissance belge de l'enfant) ;
 - lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente (par exemple, la présentation d'une décision judiciaire étrangère de divorce en vue de modifier son état civil).
- L'OEC compétent est celui à qui la décision étrangère est présentée, en d'autres termes, l'officier de l'état civil qui établit le nouvel acte de l'état civil ou qui modifie l'acte de l'état civil.

RAPPEL

Si vous avez un doute concernant la **validité d'un acte étranger ou d'une décision judiciaire** étrangère, vous pouvez soumettre le document à **l'Autorité centrale de l'état civil** qui rendra un avis relatif à sa conformité.

Mais si vous soupçonnez une **fraude à l'identité ou un mariage ou une reconnaissance de complaisance**, c'est au Parquet qu'il faut s'adresser.